

Samarbetsavtal

§ 1. Parter

Detta avtal har i dag **30 januari 2022** upprättats mellan nedan angivna parter.

A) Namn: CONTACT MEDIA AB
Organisationsnummer: 559357-0004
Adress: SKARABORGSVÄGEN 21
Telefon: 0732554000
E-post: WILLIAM@ADWISEMEDIA.SE
Kontaktperson: WILLIAM RYDH

B) Namn: NORDIC DIGITALIZATION AB
Organisationsnummer: 559234-1332
Adress: VÄSTERBROGATAN 8C
Telefon: 0732554000
E-post: WILLIAM@SVENSKDIGITALISERING.SE
Kontaktperson: WILLIAM RYDH

C) Namn: ADWISEMEDIA AB
Organisationsnummer: 559162-7202
Adress: VÄSTERBROGATAN 8C
Telefon: 073255400
E-post: WILLIAM@ADWISEMEDIA.SE
Kontaktperson: WILLIAM RYDH

D) Namn: EMPIRE OF SALES AB
Organisationsnummer: 559243-8641
Adress: SKARABORGSVÄGEN 21
Telefon: 0704819037
E-post: NENAD@EMPIREOFSALES.NU
Kontaktperson: NENAD KRSTIC

§ 2. Syfte med samarbetet/partnerskapet

Avtal om samarbete ingås för att uppnå följande syfte/-n:

Syftet med partnerskapen och samarbetena mellan Parterna är att tillsammans vinna marknadsandelar och bli den främsta samt ledande aktören inom digitala tjänster.

Detta genom att parterna "säljer" samt "tillhandahåller" digitala tjänster: "eRocket" eller sk. "kampanjsidor" vilket kommer utgöra en konkurrensfördel för parterna då samtliga involverade parter agerar inom olika segment på marknaden och kommer genom detta samarbetsavtal att slå ihop sina gemensamma resurser i form av arbetskraft, kompetens, know-how och på så vis över tid vinna marknadsandelar i så pass stor omfattning att Parterna blir ledande inom sitt respektive segment på marknaden.

§ 3. Definition av samarbetet/partnerskapet

Parterna förbinder sig att samarbeta enligt följande:

Parterna förbinder sig att alltid, i alla lägen se till samtliga parters bästa, främja ett långsiktigt samarbete mellan parterna, alltid agera i god tro, agera rättvist och affärsmässigt korrekt.

Vid ev. tvist eller i det fall då parterna inte kommer överens skall en dialog föras omgående för att undvika att samarbetet blir infekterat och för att motverka att partnerskapen inte fortsatt främjas mellan parterna.

Parterna förbinder sig att tillhandahålla försäljningstjänster och produktionstjänster för varandras räkning. De "säljande parterna" som i detta avtal är "Contact Media AB" samt "Empire of Sales AB" förbinder sig att sälja enl. de uppsatta mål som träffats mellan parterna.

Emellertid förpliktar sig den "producerande parten" (Nordic Digitalization AB) att leverera tjänsten "eRocket" på löpande basis, kampanjsidor, eller liknande digitala tjänster.

Utöver ovanstående finns partnerskapet samt samarbetet definierat paragraf 7. Ansvars-/arbetsfördelning.

Leveranstiden på "kampanjsidor" som ej är "eRocket" eller andra "Webbplatser eller Hemsidor" är beräknad att inte vara längre än 14 arbetsdagar från och med signerat avtal från kund.

De försäljande parterna förbinder sig gemensamt att leverera ett hundra (100) st nya signerade avtalskunder åt den "producerande parten" (Nordic Digitalization AB) månadsvis.

§ 4. Immateriella rättigheter

Parterna innehar följande immateriella rättigheter:

Parten "Nordic Digitalization AB" äger tillståndet samt ensamrätten att tillhandahålla och licensiera eller hyra ut tjänsten "eRocket".

Nordic Digitalization AB äger dock endast ensamrätten att ingå avtal med andra parter, som t.ex Contact Media AB och Empire of Sales AB.

Tjänsten "eRocket" och dess immateriella rättigheter ägs tillsvidare av parten "Adwisemedia AB".

Samtligt utav "den producerande parten" (Nordic Digitalization AB och Adwisemedia AB) och dess producerade immateriella verk ägs av den producerade parten om inget annat är ök.

I det fall då någon ändring av avtalet är aktuell skall detta avtal inte anses vara ogiltigt.

§ 5. Exklusivitet

Parterna får under tiden för detta samarbetsavtal inte ingå liknande avtal med någon utomstående.

§ 6. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte, utan skriftligt samtycke, röja konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.

§ 7. Ansvars-/arbetsfördelning

Ansvaret/arbetet mellan parterna fördelas enligt nedan.

a) CONTACT MEDIA AB

Parten skall tillhandahålla försäljning av digitala tjänster på löpande basis och mot ersättning i form av 4,500 SEK exkl. moms för varje ny signerad kund som levereras till bolaget "Nordic Digitalization AB". Förväntat utfall av samarbetsavtalet är att nå 100 st nya signerade avtal per månad. Contact Media AB skall uteslutande använda Nordic Digitalization AB och dess plattform "eRocket" vid försäljning av kampanjsidor som löpande förbättras utav "Nordic Digitalization AB". I det fall Contact Media AB ej uppfyller de uppsatta målen skall ny utvärdering ske och ny dialog föras kring framtida avtal.

Avtalets giltighetstid är tre (3) kalenderår från och med signeringsdagen och "Parterna" har fått ta del av varsin kopia. Originalen finns hos Nordic Digitalization AB.

Avtalet skall ses som ett avtal oaktat dess rubriker, parternas nuvarande tillstånd, befattning eller roll i "Parternas" avtalade framtida partnerskap.

b) NORDIC DIGITALIZATION AB

Parten skall löpande leverera tjänsten och plattformen kallad "eRocket" till "Contact Media AB" samt "Empire of Sales AB" samt löpande genomföra förbättringar, skicka ut rapporter till kunder, producera nya funktionaliteter som antingen härleds till önskemål från kunder, "Contact Media AB", "Empire of Sales AB" eller annan drivande, ledande, eller ägande part av "Parterna".

Nordic Digitalization AB har erhållit ensamrätten att tillhandahålla tjänsten för försäljning, kallad: "eRocket" till utomstående parter, däribland "Contact Media AB" samt "Empire of Sales AB" - detta skall dock ej förväxlas med äganderätten för tjänsten/plattformen eller kunderna i fråga som använder sig utav tjänsten producerad och tillhandahållen av "Nordic Digitalization AB" då parten "Nordic Digitalization AB" endast erhåller rättigheten att sälja tjänsten "eRocket" till tredje part (kunder) och inget annat.

Nordic Digitalization AB förbinder sig att för 4,500 SEK exkl. moms erlagga betalning till den försäljande parten oaktat om det är "Contact Media AB" eller "Empire of Sales AB" och rör endast de fall då en ny kund signerar avtal med Nordic Digitalization AB.

Nordic Digitalization AB förbinder sig att i det fall då motsvarande parter "Contact Media AB" samt "Empire of Sales AB" presterar samt uppnår eller överträffar det uppsatta målet, vilket är hundra (100) st nya kundavtal per ny kalendermånad erlagga en årlig bonus motsvarande 10% av nettovinsten som parten "Nordic Digitalization AB" gjort fg. år - dock endast i det fall då de övriga parterna: "Contact Media AB" samt "Empire of Sales AB" även förbinder sig att låta parten

"Nordic Digitalization AB" fakturera 5% av den årliga nettovinsten som görs i "Contact Media AB" och "Empire of Sales AB".

Ovanstående procentuell delning av årlig bonus syftar till att motivera samtliga parter till att samarbeta långsiktigt och på så vis ta del av 5-10% av bolagens nettovinster, mellan varandra - i det enda syftet att främja varandras verksamheter och ha ett långsiktigt partnerskap där samtliga parter är nöjda och sköter sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt för samtliga parter involverade.

Nordic Digitalization AB förbinder sig att ej göra anspråk på kunder som "Contact Media AB" eller "Empire of Sales AB" införskaffat och som ej använder sig utav plattformen "eRocket", skapad och tillhandahållen av "Nordic Digitalization AB" med ensamrätt från bolaget "Adwisemedia AB".

Nordic Digitalization AB äger dock rätten till varje kund som använder sig utav plattformen och tjänsten "eRocket" enl. ök med samtliga parter.

Parterna förbinder sig att alltid agera i god tro, alltid agera för att främja och hjälpa de övriga parterna. Grunderna i partnerskapet är långsiktighet, förtroende, tillit, rättvisa, ärlighet, transparens, synergier mellan parternas nätverk och framförallt prestation samt dess utfall.

c) ADWISEMEDIA AB

Parten förbinder sig att fortlöpande leverera ensamrätt till Parten "Nordic Digitalization AB" vad gäller att tillhandahålla tjänsten "eRocket", tillsvidare.

d) EMPIRE OF SALES AB

Parten skal tillhandahålla försäljning av digitala tjänster på löpande basis mot ersättning i form av 4,500 SEK exkl. moms för varje ny signerat kundavtal som leveras utav Parten till "Nordic Digitalization AB".

Förväntat utfall av samarbetsavtalet är att nå 100 st nya signerade avtal per månad.

"Empire of Sales AB" skall uteslutande använda "Nordic Digitalization AB" och dess plattform "eRocket" vid försäljning av kampanjsidor som löpande förbättras av "Nordic Digitalization AB".

I det fall då "Empire of Sales AB" ej uppfyller de uppsatta målen skall ny utvärdering ske och ny dialog föras kring framtida avtal.

Avtalets giltighetstid är tre (3) kalenderår från och med signeringsdagen och "Parterna" har fått ta del av vardera kopia av avtalet. Originalen finns hos "Nordic Digitalization AB".

Avtalet skall ses som ett avtal oaktat dess rubriker, parternas nuvarande tillstånd, befattning, eller roll i "Parternas" avtalade eller ej avtalade framtida partnerskap och samarbete.

Parten förbinder sig även att ej kräva ersättning för de kundavtal som bestrids av kunden oaktat orsak. I det fall då tredje part (kunden) ej betalar sin fordran till "Nordic Digitalization AB" förbinder sig "Nordic Digitalization AB" rätten att stänga/släcka ned tjänsten "eRocket" till samtliga kunder, oaktat om det är kunder som tillhandahållits av endera part som görs gällande i detta avtal.

Empire of Sales AB äger sina kunder där "Nordic Digitalization AB" samt "Adwisemedia AB" och dess tjänster ej används eller sålts till tredje part (kunderna).

Empire of Sales AB förbinder sig att i det fall då bolaget får erhålla 5% av den årliga nettovinsten från "Nordic Digitalization AB" (årligen) även erlagga betalning motsvarande samma procentuella nettovinst, dvs 5% från bolaget "Nordic Digitalization AB".

§ 8. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

Parterna får ej tillhandahålla liknande tjänster till ett billigare pris eller på något sätt konkurrera med någon utav parterna i detta avtal. Parten "Nordic Digitalization AB" äger rätten till plattformen, tjänsten och varumärket: "eRocket" och är en extremt effektiv, unik, AI-baserad tjänst. Om försök att kopiera tjänsten, utge sig för att företräda tjänsten eller liknande som ej är överenskommet och strider mot avtalets grundstenar, förtroende, tillit, rättvisa, långsiktighet och ärlighet, kommer samarbetet att revideras med omedelbar verkan.

Att yppa någonting som har med detta avtal och dess innebörd, samt partnerskapets affärshemligheter till utomstående är strikt förbjudet och kan komma erläggas med vite i det fall då avtalsbrott förekommer.

I övrigt har detta avtal inget annat konkurrensförbud då syftet med samarbetet och partnerskapet är att "gå ihop" och samarbeta framgent, inte konkurrera mellan varandra.

Avtalets syfte beskrivs mer ingående i paragraf 2 i detta avtal.

Konkurrensförbudet stäcker sig under avtalsperioden samt under följande period efter avtalet upphört: Dock ej mer än tre (3) år.

§ 9. Avtalsperiod

Avtalet löper tillsvidare. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla, uppsägningstiden uppgår till tre kalenderår.

§ 10. Förtida upphörande

Om någon part begår avtalsbrott, kan avtalet sägas upp i förtid.

För att avtalet ska kunnas sägas upp p.g.a. avtalsbrott krävs att avvikelserna är av väsentlig betydelse för motparten/motparterna. Vidare ska det finnas möjlighet att vidta rättelse innan en uppsägning på denna grund kan bli aktuell.

Sådan rättelse ska vidtas inom 14 dagar från att meddelande om uppsägning lämnats.

§ 11. Force Majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp, blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlagga skadestånd.

§ 12. Ändring

För att ändringar av avtalet ska vara gällande ska det göras skriftligen och undertecknas av samtliga parter.

§ 13. Tvist

Eventuell tvist ska lösas i allmän domstol med Borås(s) tingsrätt som första instans.

Tvisten bör med fördel lösas parterna emellan, innan dess att tvisten blir juridisk.

§ 14. Signering

Detta dokument har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.
Avtalet består av totalt åtta (8) st A4-sidor. Se sidnummer längst ner till höger.

A) Ort: _____ **Datum:** _____

SIGNATUR - CONTACT MEDIA AB: PETTER ANDREAS JAKOBSSON (19850419-3650)

B) Ort: _____ **Datum:** _____

SIGNATUR - NORDIC DIGITALIZATION AB: WILLIAM RYDH (19860513-1013)

C) Ort: _____ **Datum:** _____

SIGNATUR - ADWISEMEDIA AB: WILLIAM RYDH (19860513-1013)

D) Ort: _____ **Datum:** _____

SIGNATUR - EMPIRE OF SALES AB: NENAD KRSTIC (19820422-0456)